

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Madrid a 17 de julio de 2025

REUNIDOS

De una parte, D. Alfredo Guitart Huerta, con D.N.I. 27346915-F, actuando en nombre y representación de la sociedad **PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA, S.A.**, con domicilio social en 28015 Madrid, plaza del Conde del Valle Suchil nº 2 y con N.I.F. nº A-79272118, como cabecera del grupo empresarial HM Hospitales, integrado, entre otras, por las siguientes sociedades:

- HM HOSPITALES 1989, S.A., con domicilio social en Plaza del Conde del Valle Suchil, 2, 28015 - Madrid, España y provista de C.I.F. nº A79325858.
- CENTRO MÉDICO BOADILLA, S.L., con domicilio social en Plaza del Conde del Valle Suchil, 2, 28015 - Madrid, España y provista de C.I.F: B82220948.
- SANATORIO QUIRÚRGICO MODELO S.L., con domicilio social en calle Virrey Osorio nº 30, 15011 La Coruña, España y provista de N.I.F. nº B-15004849.
- INSTITUTO POLICLÍNICO ROSALEDA, S.A., con domicilio social calle Santiago León de Caracas s/n, en 15701 Santiago de Compostela, España y provista de N.I.F. A-15016777.
- CLINICA SAN FRANCISCO, S.L., con domicilio social en calle Marqueses de San Isidro 11 24004 León, Madrid, España y provista de N.I.F. B-24518367.
- REGLA HM HOSPITALES, S.L., con domicilio social en calle Cardenal Landázuri 2 24003 León, Madrid, España y provista de N.I.F. B-87706883.
- HM MACAT, S.A., con domicilio social en Avda. Vallcarca 151, 08023 Barcelona, España y provista de N.I.F. A-08207268.
- DESARROLLOS ASISTENCIAL ES SUR, S.L., con domicilio social en Avda. Carlos Haya 121, 29010 Málaga, España y provista de N.I.F. B-88019005.
- HOSPITAL DE SALAMANCA, S.L., con domicilio social en Paseo de Carmelitas 74-94, 37007 Salamanca, España y provista de N.I.F. B-75325605.
- HM INSTITUTO MÉDICO INTEGRAL, S.L. con domicilio social en en Plaza del Conde del Valle Suchil, 2, 28015 - Madrid, España y provista de C.I.F: B75473488

En adelante, HM HOSPITALES.

De otra parte, D. Jorge Rey Garrido con D.N.I. 44411882-D, actuando en nombre y representación de la empresa **WINCHANGE, S.L.** con domicilio social en Plaza de Olavide, 12, 2ºC, 28010 Madrid, Madrid, España y provista de CIF nº B22746812. En adelante, EL PRESTADOR o WinChange.

Las Partes manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para otorgar el presente Contrato, a cuyos efectos

EXPONEN

I. - Que EL PRESTADOR tiene como actividad principal prestación de servicios profesionales de consultoría en gestión del cambio y el uso de la plataforma WinChange y dispone de los conocimientos y equipos necesarios para prestar este

tipo de servicios.

II. - Que HM HOSPITALES desea contratar parte de los servicios que ofrece WinChange.

III. - Que las Partes han acordado otorgar el presente Contrato de Prestación de Servicios con sujeción a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - En virtud del presente Contrato, WinChange se compromete a prestar los servicios descritos en el **Anexo I** (en adelante “los Servicios”) del presente Contrato en los términos y las condiciones establecidos en las Estipulaciones siguientes.

SEGUNDA. - El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma por ambas partes y tendrá una duración determinada hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este periodo, WinChange prestará un total de sesenta (60) horas de servicios de acompañamiento, asesoramiento y dinamización asociados a la implementación y gestión de la Red de Embajadores de RR.HH., conforme a lo detallado en el Anexo I. Cualquier renovación o prórroga del presente Contrato, así como cualquier modificación de sus condiciones, requerirá acuerdo expreso y por escrito entre ambas partes.

TERCERA. - El precio que HM HOSPITALES deberá abonar a WinChange por la realización de los Servicios objeto del presente Contrato es de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500-€) brutos ANUALES conforme a lo establecido en el Anexo I, en adelante, “el Precio”.

El Precio establecido en el presente Contrato no incluye los impuestos indirectos que según la legislación sean aplicables, y se fija a efectos de la prestación del servicio objeto del presente contrato. En el supuesto de modificar o ampliar los Servicios, HM HOSPITALES y WinChange se comprometen a negociar el nuevo precio por el Servicio.

El Precio será abonado de la forma siguiente:

Mediante transferencia en la c/c del Banco ES1701821216220201604782, en los treinta (30) días siguientes a la fecha de emisión de la correspondiente factura.

CUARTA. - Si durante la vigencia del presente Contrato HM HOSPITALES o WinChange consideran oportuno modificar o ampliar el Servicio objeto del presente Contrato, deberán, ambas partes, negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones en la prestación. Los acuerdos adoptados en la negociación deberán constar por escrito. En el caso de que ambas Partes no se pusieran de acuerdo sobre dichas modificaciones o ampliaciones, cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato. En su caso, si HM HOSPITALES o WinChange consideran oportuno modificar o alterar el Servicio objeto del presente Contrato, deberán enviar propuesta por escrito a la otra Parte a fin de negociar el nuevo precio del Servicio.

QUINTA. - Las Partes acuerdan que, en caso de que sea necesario contactar a la otra Parte para aclarar cualquier duda, aspecto técnico o comunicar cualquier incidencia durante la prestación del Servicio, se deberá realizar a las personas de contacto que se indican a continuación:

Por HM HOSPITALES: Cristina Castaño Encinas 914444244 ccastano@hmhospitales.com	Por WinChange: D. Jorge Rey Garrido 699286113 jorge@winchange.io
---	--

SEXTA. - Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las Partes que actúe de forma negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y ocasionara con ello un daño o perjuicio a la otra Parte. La Parte que tenga que afrontar cualquier tipo de daño o perjuicio en virtud de la actuación de la contraparte podrá reclamar la indemnización por dichos daños y perjuicios. En ningún caso la responsabilidad total de cualquiera de las Partes derivada del presente Contrato excederá dos veces el importe total efectivamente abonado por HM HOSPITALES en virtud del mismo, salvo en caso de dolo o negligencia grave.

SÉPTIMA. - WinChange responderá ante cualquier incidente de naturaleza medioambiental por él causado en la ejecución de los servicios, reservándose HM HOSPITALES el derecho a repercutir los gastos y/o sanciones en que pueda incurrir HM HOSPITALES por el incumplimiento de las obligaciones de WinChange en materia ambiental. Para evitar incidentes, WinChange adoptará con carácter general las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión ambiental, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono o mala gestión de los residuos generados, sean o no peligrosos. En los casos en los que la titularidad de los residuos generados por la actividad de WinChange sea de éste, deberá retirarlos de las instalaciones de HM HOSPITALES bajo su responsabilidad, de acuerdo con las prescripciones legales vigentes. WinChange será responsable de la vigilancia y cumplimiento de estas condiciones y podrá ser requerido en todo momento por los responsables de HM HOSPITALES para solicitarle información o transmitirle las instrucciones que se estimen oportunas. WinChange deberá suministrar información inmediata a HM HOSPITALES sobre cualquier incidente de naturaleza medioambiental que se produzca en el curso de la prestación del servicio.

OCTAVA. - Ambas Partes garantizan que disponen de todas las autorizaciones y licencias necesarias para prestar los Servicios y que disponen de una póliza de seguro que cubre cualquier indemnización a la que hubieran de hacer frente derivada de la incorrecta e irregular prestación del Servicio.

NOVENA. - Las Partes establecen que en ningún momento existirá relación laboral entre WinChange y HM HOSPITALES. WinChange manifiesta que el personal técnico que prestará el Servicio está contratado conforme a la Ley y que cumple con todas las obligaciones legales en materia laboral. HM HOSPITALES podrá requerir a WinChange que le facilite copia de la documentación justificativa de encontrarse al corriente de las obligaciones laborales y tributarias con la

Administración o cualquier tercero jurídicamente obligatorio.

DÉCIMA. - Las Partes acuerdan que podrá resolverse el Contrato por las siguientes causas:

- a) Por voluntad de cualquiera de las Partes mediando preaviso por escrito con una antelación mínima de treinta (30) días.
- b) Por voluntad de cualquiera de las Partes cuando medie incumplimiento grave de las obligaciones pactadas.

En cualquier caso, y como requisito previo a la resolución del Contrato por incumplimiento de cualquiera de las Partes, se deberá notificar a la Parte incumplidora el incumplimiento y conceder un plazo de 14 días desde la notificación, para que subsane dicho incumplimiento. Transcurrido dicho plazo se podrá resolver el Contrato. En su caso, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones supondrá el nacimiento de un derecho de indemnización por los daños y perjuicios producidos.

DECIMOPRIMERA. - Las Partes no podrán ceder su posición en el presente Contrato, ni tampoco los derechos u obligaciones que del mismo se derivan a su favor o a su cargo, sin el consentimiento por escrito de la otra Parte.

DECIMOSEGUNDA. - Las Partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y documentación que ambas Partes se faciliten mutuamente o a las que tengan acceso durante la prestación del Servicio. Ambas Partes se obligan a no revelar ni utilizar directa o indirectamente la información y conocimientos adquiridos, derivados de la relación contractual acordada entre las Partes en otros servicios que no sean el objeto del presente Contrato. Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados como a terceros que pudieran tener alguna relación con el presente Contrato, para asegurar el cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. Una vez extinguido el presente Contrato, WinChange destruirá toda información que sobre la presente relación haya almacenado en cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento.

El Proveedor podrá hacer referencias genéricas a la colaboración con HM HOSPITALES en sus materiales publicitarios. No obstante, queda expresamente prohibido el uso de la marca, logotipos, signos distintivos o cualquier otro elemento de propiedad intelectual de HM HOSPITALES sin la previa y expresa autorización por escrito de HM HOSPITALES.

DECIMOTERCERA. - Los datos personales de los firmantes del presente acuerdo serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Dicho tratamiento se realizará exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación contractual establecida. Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello. No está previsto comunicar los datos a terceros, salvo

obligación legal, y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del contrato, se informará previamente al Interesado. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento y, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es).

En el caso de que los servicios objeto del presente contrato requieran de acceso y tratamiento de datos por parte de WinChange, HM HOSPITALES actuará como RESPONSABLE y WinChange como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

De conformidad con el artículo 28 del RGPD, el ENCARGADO debe ofrecer suficientes garantías para implementar políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad y proteger los derechos de los interesados, conviniendo acceder y tratar datos personales con sujeción a las siguientes instrucciones:

- El ENCARGADO y todo su personal se obliga a:
 - a) Utilizar los datos personales únicamente para la finalidad objeto de este encargo y conforme a las instrucciones del RESPONSABLE. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
 - b) Informar al RESPONSABLE en supuestos en los que pueda haber infracción de la normativa respecto de las instrucciones establecidas.
 - c) Registrar todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE, debiendo contener, al menos, los datos de contacto del encargado y responsable, categoría de tratamientos efectuados, transferencias internacionales de datos y medidas técnicas y organizativas de seguridad acordes al RGPD.
 - d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorización expresa del RESPONSABLE del tratamiento.
 - e) No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo autorización expresa por parte del RESPONSABLE, la cual, de existir, se anexará al presente contrato.
En el caso de realizarse la subcontratación, el ENCARGADO deberá imponer al SUBENCARGADO las mismas obligaciones de protección de datos que las establecidas en este Contrato. En particular, deberá proporcionar garantías suficientes para implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas de tal manera que el tratamiento cumpla con los requisitos establecidos en el GDPR y la LOPDGDD. En el supuesto de que el SUBENCARGADO no cumpla con sus obligaciones de protección de datos, el ENCARGADO será totalmente responsable ante el RESPONSABLE del cumplimiento de las obligaciones del SUBENCARGADO.
 - f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de finalizada la relación.
 - g) Garantizar frente al RESPONSABLE que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes.
 - h) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos

personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

- i) Asistir al RESPONSABLE del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), debiendo comunicar por escrito las solicitudes recibidas de forma directa en un plazo no superior a UN (1) día laborable al RESPONSABLE.
- j) El ENCARGADO notificará al RESPONSABLE del tratamiento por escrito, y en cualquier caso antes del plazo máximo de veinticuatro (24) horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. La notificación de una violación de seguridad deberá contener, si se dispone de ella, como mínimo, la siguiente información:
 - Descripción de la naturaleza de la violación.
 - Categorías y el número aproximado de interesados afectados.
 - Categorías y el número aproximado de registros de datos afectados.
 - Posibles consecuencias.
 - Medidas adoptadas o propuestas para remediar o mitigar los efectos.
 - Datos de contacto donde pueda obtenerse más información (DPO, responsable de seguridad, etc.).

Si no es posible facilitar información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

- k) El ENCARGADO no podrá realizar transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales no establecidos en el Espacio Económico Europeo, salvo que hubiera obtenido una autorización previa y por escrito del RESPONSABLE; la cual, de existir, se anexará al presente contrato.
- l) Dar apoyo al RESPONSABLE del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
- m) Dar apoyo al RESPONSABLE del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.
- n) Poner disposición del RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
- o) El ENCARGADO está obligado a implementar las medidas de seguridad correspondientes al nivel alto, a la vista de la naturaleza de los datos a los que está autorizado a acceder.
- p) Deberá implantar mecanismos dirigidos a garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico, verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento y seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
- q) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al RESPONSABLE.
- r) Devolver al RESPONSABLE del tratamiento los datos de carácter personal

y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

- Corresponde al RESPONSABLE del tratamiento:
 - a) Facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.
 - b) Entregar al ENCARGADO los datos personales necesarios para la correcta ejecución del encargo.
 - c) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el ENCARGADO.
 - d) Realizar las consultas previas que corresponda.
 - e) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.
 - f) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

Conforme al artículo 82 del GDPR, el RESPONSABLE responderá de los daños y perjuicios causados en cualquier operación de tratamiento en que participe y no cumpla lo dispuesto en el GDPR, y el ENCARGADO responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del GDPR dirigidas específicamente al ENCARGADO o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del RESPONSABLE.

DECIMOCUARTA.- USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Posible incorporación de herramientas de IA.

En el supuesto de que el ENCARGADO considere oportuno incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), ya sean propias o de terceros, en el marco del tratamiento de los datos personales objeto del presente encargo, deberá comunicar previamente este hecho al RESPONSABLE, con una antelación de quince días naturales, indicando los tratamientos que se verán afectados por la incorporación de este tipo de herramientas que se pretende adoptar e identificando la empresa proveedora de las mismas. La incorporación de las herramientas podrá llevarse a cabo si el RESPONSABLE manifiesta su aceptación por escrito en ese plazo.

Previo a la incorporación de cualquier herramienta de IA, el ENCARGADO deberá proporcionar al RESPONSABLE información suficiente que permita evaluar su adecuación. En particular, deberá informar sobre:

- La naturaleza y funcionalidades principales de la herramienta de IA propuesta.
- Los mecanismos para garantizar la supervisión humana y el compromiso de un uso ético de la tecnología, incluyendo la formación del personal implicado y la prohibición de usos contrarios a la ley, la moral y el orden público.

- Las medidas de seguridad y mitigación de riesgos implementadas, tanto técnicas como organizativas.
-

El uso de IA solo podrá llevarse a cabo una vez que el Responsable haya validado expresamente la información proporcionada.

Cumplimiento normativo

El ENCARGADO deberá garantizar que las herramientas de IA utilizadas cumplen con la normativa de protección de datos aplicable, en especial con lo dispuesto en el RGPD y en el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de IA).

En este sentido, se deberán observar expresamente las siguientes obligaciones:

- Realización de Evaluaciones de impacto, cuando proceda.
- Respeto a los principios de minimización, limitación de finalidad y exactitud.
- Adopción de medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la seguridad y confidencialidad de los datos.

En ningún caso podrán utilizarse los datos personales objeto del presente encargo para entrenar algoritmos o modelos de IA, salvo autorización expresa del RESPONSABLE, debiendo garantizarse, en ese caso, las debidas salvaguardas.

Cambios de funcionalidad, normativos y/o de interpretación jurisdiccional que afecten a la IA

Ambas partes reconocen que el uso de herramientas de IA puede verse afectado por cambios en: Las funcionalidades de las herramientas utilizadas; El marco normativo aplicable o sus interpretaciones jurisprudenciales o administrativas.

Ante tales cambios, el ENCARGADO deberá notificarlo al RESPONSABLE y suspender temporalmente el uso de dichas herramientas hasta que, de mutuo acuerdo, se revisen y, en su caso, se adapten las condiciones del servicio a las nuevas exigencias. Durante dicho período, quedarán en suspenso las obligaciones derivadas del uso de IA, incluidos los compromisos de nivel de servicio y penalizaciones, sin que ello suponga incumplimiento contractual.

Ambas partes se comprometen a colaborar de buena fe para alcanzar un acuerdo que permita la reanudación del servicio conforme a las nuevas condiciones.

Limitaciones tecnológicas y exención de responsabilidad

El ENCARGADO reconoce que el uso de herramientas de IA puede conllevar la aparición de errores o inexactitudes denominadas comúnmente “alucinaciones” que pese las medidas de supervisión, no pueden eliminarse por completo. En estos casos, el ENCARGADO exime al Responsable de toda responsabilidad derivada de tales errores, comprometiéndose a implementar

los controles necesarios para reducir su impacto.

En caso de que el resultado del servicio implique la entrega de una solución basada en IA, el ENCARGADO deberá proporcionar a los usuarios finales:

- Información clara y comprensible sobre las capacidades y limitaciones del sistema.
- Una explicación accesible del funcionamiento o de las decisiones automatizadas generadas, especialmente si tienen un impacto significativo sobre los interesados.

DECIMOQUINTA. - HM HOSPITALES informa a WinChange que ha implantado un canal interno de información de conformidad la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

El Canal interno de información está accesible en la página web, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: [Canal interno de información HM Hospitales](#)

En la sección "documentos adjuntos" se encuentran disponibles el Protocolo del Canal y la Política asociada al Canal interno de información.

En virtud de lo anterior, WinChange se compromete a cooperar plenamente y facilitar cualquier información requerida en el marco de las investigaciones derivadas de informes presentados a través del canal interno de información de HM HOSPITALES conforme a lo establecido Protocolo del Canal y la Política asociada al Canal interno de información disponibles en la sección "documentos adjuntos".

DECIMOSEXTA. - WinChange reconoce que HM HOSPITALES está adherido a ciertos principios y prácticas orientados al ejercicio responsable de su actividad, integrando la sostenibilidad en sus compromisos con sus principales grupos de interés conforme a su Código Ético y de Cumplimiento. HM HOSPITALES impulsa el seguimiento de conductas social y medioambientalmente responsables y propicia un diálogo transparente con sus proveedores sobre estas cuestiones.

Como parte de las prácticas y principios de Desarrollo Sostenible, HM HOSPITALES exige a WinChange el respeto a los principios fundamentales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Para más información, consultar la página web de la OIT, siempre teniendo en cuenta la legislación española aplicable: <http://www.ilo.org/public/spanish/standards/index.htm>

HM HOSPITALES suscribe las resoluciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, trabajo y medio ambiente conocidos como "*Compact Policy*". Su propósito es crear una plataforma internacional que facilite la comprensión mutua y los esfuerzos comunes de las organizaciones comerciales, laborales y la sociedad civil, los gobiernos, las agencias de la ONU y los principales analistas de las comunidades académica y de política pública para hacer frente a los desafíos de la globalización actual. Podrá encontrar más datos sobre este programa en la página: <http://www.unglobalcompact.org>.

Los puntos de la Global Compact relativos a las áreas de derechos humanos, trabajo y medio ambiente gozan de consenso universal. Sus principios son:

- Derechos humanos: a) Las empresas deberán apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente dentro de su esfera de influencia; y b) asegurarse de no convertirse en cómplices de abusos de los derechos humanos.
- Normas laborales: a) Las empresas deberán defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho al convenio colectivo; b) la eliminación de toda forma de trabajo forzado y obligatorio; c) la abolición efectiva de la explotación infantil; y d) eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
- Medio ambiente: a) Las empresas deberán apoyar un enfoque preventivo ante los desafíos medioambientales; b) llevar a cabo iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medioambiental; y c) apoyar el desarrollo y difusión de tecnologías que no dañen el medio ambiente.
- Anticorrupción: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

HM HOSPITALES se reserva el derecho de no renovar este contrato y/o de poner en marcha a nivel de todo el Grupo HM HOSPITALES una prohibición de suscribir en el futuro contratos con WinChange en el caso en el que HM HOSPITALES establezca, tras discutirlo con WinChange, que alguna de sus prácticas profesionales es contraria a los principios y prácticas de su Código Ético y de Cumplimiento.

DECIMOSÉPTIMA.- LICENCIA DE USO

16.1.- Limitación de licencias. WinChange concede una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para el uso de su plataforma durante el periodo y condiciones indicadas en la carta de encargo.

16.2.- Sublicenciamiento. No se permite sublicenciar, distribuir ni permitir el acceso a terceros sin autorización expresa.

16.3 Credenciales. El acceso se realiza a través de credenciales individuales, bajo la responsabilidad de HM HOSPITALES.

DECIMOCTAVA.- La firma del presente Contrato no supondrá la renuncia por ninguna de las Partes a los derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan o pudieran corresponderles de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento.

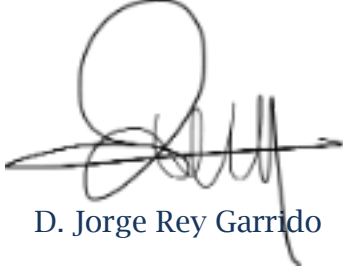
Las Partes se garantizan mutuamente el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial que a cada una correspondiesen respecto de la información intercambiada con motivo del presente Contrato. Del mismo modo, las Partes garantizan la máxima diligencia en evitar su vulneración por terceros en las actividades relacionadas con la prestación de los Servicios.

ULTIMA. - El presente Contrato se registrará e interpretará de acuerdo con las Leyes de España. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente contrato. Para cualquier controversia o disputa que pudiera derivarse de este acuerdo, de su interpretación o ejecución, las partes con renuncia expresa a su propio fuero, si otro les correspondiese, se someten al laudo que en su día dicte la Corte de

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid conforme a su Reglamento y Estatutos, comprometiéndose a acatar el mismo.

Las Partes manifiestan su conformidad con el presente Contrato, que otorgan y firman en dos ejemplares igualmente originales, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por WinChange,



D. Jorge Rey Garrido

Por HM HOSPITALES,

D. Alfredo Guitart Huerta

ANEXO I

A. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Asesoramiento en la dinamización de la Red de Embajadores de RR.HH. y licencias para el uso de la plataforma WinChange para impulsar la adopción de nuevos programas, herramientas y formas de trabajo en el ámbito de la transformación digital y la experiencia del empleado, y apoyar la dinamización de dicha red, así como el uso de la plataforma WinChange como herramienta para fomentar la motivación, facilitar la ejecución de itinerarios de cambio, y proporcionar seguimiento analítico y reconocimiento gamificado a los participantes.

El trabajo a desarrollar comprenderá tanto servicios de consultoría estratégica como la provisión de licencias de uso de nuestra solución digital.

Se prestará servicios de asesoramiento y soporte a HM HOSPITALES con el objetivo de dinamizar la Red de Embajadores de RR.HH. mediante intervenciones de consultoría especializada y el uso de la plataforma digital WinChange. El alcance incluye tanto los servicios profesionales como la provisión de licencias de uso de la plataforma durante el periodo del proyecto. El trabajo se estructura en los siguientes bloques:

Bloque 1 – Diseño y planificación

Análisis inicial de los objetivos estratégicos de la iniciativa, así como de los públicos implicados y del contexto organizativo. A partir de este análisis, se definirá un plan de activación que incluirá los itinerarios de acción esperados, los mecanismos de participación y gamificación, y las estrategias de reconocimiento y recompensa orientadas al colectivo de embajadores.

Bloque 2 – Configuración y provisión de la plataforma WinChange

Configuración de la plataforma WinChange para dar soporte digital a la iniciativa. Esta configuración incluirá la creación de itinerarios personalizados, acciones gamificadas (informativas, formativas, colaborativas y validadas), el sistema de puntos y recompensas, reglas de canjeo, niveles de reconocimiento y cuadros de mando analíticos. Asimismo, se incluye la provisión de licencias de uso de la plataforma para los perfiles definidos (administradores y embajadores), durante el periodo de vigencia acordado.

La licencia contratada en el marco de este proyecto corresponde a la modalidad Signature de la plataforma WinChange, que incluye todas las funcionalidades estándar y avanzadas actualmente disponibles: itinerarios y acciones ilimitados, dashboards y analíticas estándar, aplicación móvil y tablet, analíticas potenciadas con IA, personalización gráfica y de pantallas, plantillas de email, soporte a la estrategia de despliegue y soporte técnico dedicado, entre otras.

No obstante, se deja constancia de que no se ha acordado como parte del presente encargo: el desarrollo de funcionalidades y dashboards a medida; la integración de usuarios mediante sistemas externos; ni las integraciones personalizadas con terceros.

En caso de que se requiera alguna de estas capacidades durante el proyecto, su

desarrollo estará sujeto a revisión técnica y comercial, y podrá conllevar un coste adicional que será previamente acordado entre las partes y conforme a la cláusula cuarta del presente contrato.

Opciones de licencia	Core	Pro	Signature
Itinerarios y acciones ilimitados	✓	✓	✓
Dashboards y analíticas estándar	✓	✓	✓
Aplicación móvil y tablet	✓	✓	✓
Soporte básico	✓	✓	✓
Analíticas potenciadas con IA		✓	✓
URL y pantalla de inicio personalizadas		✓	✓
Elementos gráficos personalizados		✓	✓
Plantilla de email personalizada		✓	✓
Funcionalidades y dashboards a medida			✓
Modelo canje de recompensas personalizado			✓
Soporte a la estrategia de despliegue			✓
Soporte y consulta dedicado			✓
Integración de usuarios			✓
Integraciones personalizadas con terceros			✓

Bloque 3 – Acompañamiento y soporte a la ejecución

Asesoramiento continuo al equipo de RR.HH. y a los responsables de la red de embajadores durante la fase de ejecución. Esto incluirá sesiones de seguimiento, revisión de analíticas, adaptación dinámica de contenidos, y soporte funcional sobre el uso de la plataforma para maximizar la participación y el impacto.

Bloque 4 – Cierre e informe de resultados

Finalizado el periodo activo de dinamización, elaboración de informe de cierre que incluirá los principales datos de uso, participación, percepción y resultados alcanzados, así como recomendaciones estratégicas para la continuidad, escalado o evolución de la iniciativa.

A la fecha de firma del presente acuerdo se activarán las licencias de uso de la plataforma WinChange, que se utilizarán durante toda la duración del proyecto, incluyendo los trabajos de preparación.

El calendario estimado contempla tres fases diferenciadas:

- **Fase de preparación:** desde la entrada en vigor del presente acuerdo hasta el 31 de agosto de 2025, periodo en el que se diseñará la estrategia de dinamización, se configurará la plataforma WinChange y se trabajará en la adecuación de contenidos y estructuras.
- **Fase de activación:** durante el mes de septiembre, en la que se pondrá en marcha la iniciativa con los embajadores y se dará inicio a las dinámicas de participación.
- **Fase de despegue y seguimiento:** desde octubre hasta el 31 de diciembre de 2025, etapa en la que se impulsará la participación, se realizará el acompañamiento continuo y se analizarán los resultados obtenidos.



B. DEDICACIÓN DE LAS PARTES

WinChange asignará un total de 60 horas de trabajo especializado al desarrollo de las actividades definidas en el presente acuerdo. Estas actividades serán lideradas e implementadas por Jorge Rey Garrido, profesional senior con amplia experiencia en transformación de recursos humanos y gestión del cambio, quien asumirá la responsabilidad principal del proyecto.

Estas 60 horas comprenden la planificación, diseño, dinamización y acompañamiento de la red de embajadores, así como el uso y aprovechamiento de la plataforma WinChange.

Este tiempo de dedicación no incluye tareas de mantenimiento correctivo de la plataforma, el cual está incluido en los servicios de licenciamiento y no está sujeto a limitación horaria.

Por parte de HM HOSPITALES, se requerirá la disponibilidad de los recursos internos necesarios para colaborar en el desarrollo de las actividades previstas, incluyendo la designación de una persona de contacto, la coordinación con los embajadores y la validación de los contenidos y dinámicas que se propongan.

C. USO DE LA PLATAFORMA

WinChange prestará parte o la totalidad de sus servicios a través de su propia plataforma digital basada en la nube, en adelante “la Plataforma”. Esta tecnología incluye funcionalidades de gestión del cambio, herramientas de colaboración, gamificación, analítica y comunicación, así como cualquier mejora o modificación asociada.

HM HOSPITALES se compromete a: a) Designar a los usuarios autorizados (en adelante, “Usuarios de HM HOSPITALES”) que harán uso de la Plataforma; b) No compartir las credenciales entre distintos usuarios ni permitir el acceso a terceros no autorizados; c) Informar de inmediato a WinChange sobre cualquier modificación en el listado de Usuarios de HM HOSPITALES; d) Ser responsable del uso que sus usuarios hagan de la Plataforma, incluyendo el tratamiento de la información introducida. WinChange no será responsable del contenido, exactitud o legalidad de los datos introducidos o gestionados por los Usuarios de HM HOSPITALES en la Plataforma.

D. EL PRECIO

El precio que HM HOSPITALES deberá abonar a WinChange por la realización de los Servicios objeto del presente Contrato es de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500-€) brutos ANUALES conforme al siguiente calendario de facturación:

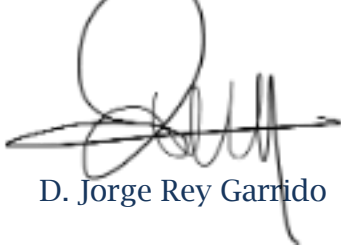
- A la fecha de entrada en vigor - 1.500 €
- 01/08/2025 - 1.000 €
- 01/09/2025 - 1.000 €
- 01/10/2025 - 1.000 €
- 01/11/2025 - 1.000 €
- 01/12/2025 - 1.000 €

En caso de que HM HOSPITALES requiera una dedicación adicional por parte de WinChange superior a las 60 horas incluidas en el presente encargo, ambas partes podrán acordar dicha necesidad sin necesidad de modificación formal del contrato. Las horas adicionales se facturarán a una tarifa de 100 euros por hora, conforme al modelo de precios vigente.

Las tarifas aquí recogidas son válidas únicamente para este proyecto específico. En caso de que se acuerde una ampliación del alcance o una extensión temporal más allá del 31 de diciembre de 2025, las condiciones económicas aplicables serán objeto de revisión y negociación entre las partes.

La estimación de honorarios no incluye gastos de desplazamiento (alojamiento, transporte, dietas), en caso de que estos sean necesarios y estén previamente autorizados.

Por WinChange,



D. Jorge Rey Garrido

Por HM HOSPITALES,

D. Alfredo Guitart Huerta